

서 울 중 앙 지 방 법 원

제 4 8 민 사 부

보 정 명 령

사 건 2025가합14077 건물인도
[원고 주식회사 늘푸른골프 / 피고 주식회사 이지벤처스]

피고 소송대리인 법무법인(유한) 백송 담당변호사 박소진,안희준 귀하

이 명령을 송달받은 날부터 14일 안에 다음사항을 보정하시기 바랍니다.

보완할 사항

원고의 2026. 7. 6.자 증인신청서(증인 조규철)가 민사소송법 제310조 제1항에 따라 서면에 의한 증언 방식으로 채택 된 바, 별지 증인신문사항에 대하여 반대신문사항을 제출해주시기 바랍니다.

2026. 8. 18.

법원주사보 노 을 전자서명완료

◇ 유 의 사 항 ◇

1. 이 사건에 관하여 제출하는 서면에는 사건번호를 기재하시기 바랍니다.
2. 이 보정명령은 재판장의 명에 따른 것으로 위 기한 안에 보정하지 아니하면 소장이 각하될 수 있습니다(민사소송법 제254조 제2항).

※ 문의사항 연락처: 서울중앙지법 제48민사부 법원주사보 노을

전화: 02-530-1790(동관11층 합의2과)

팩스:

e-mail:

<서울중앙지방법원 2025가합14077 건물인도>

증인 조규철에 대한 주신문사항

(이 사건 임대차계약의 체결 경위에 관하여)

1. 증인은 원고 회사(주식회사 늘푸른골프)의 대표이사로 언제부터 언제까지 재직하였나요. 그 시기에 박상준 대표이사와 공동대표로 있었나요.
2. 증인은 어떤 경위로 원고 회사의 대표이사가 되었나요.
3. 피고는 골프존 매장을 운영해본 경험이 있나요. (있다면) 어디서, 얼마나 운영해 보았나요.
4. 원고 회사는 2025. 4. 26.경 피고 회사(주식회사 이지벤처스)와 경기도 고양시 덕양구 동축로 70 지상 지축역현대프리미어캠퍼스지식산업센터 제1층 C-S-B1 01호 내지 09호(이하 "이 사건 건물"이라 합니다)에 관하여 임대차계약(이하 "이 사건 임대차계약"이라 합니다)을 체결한 사실이 있나요?
5. 원고 회사와 피고 회사는 어떤 경위로 이 사건 임대차계약을 체결하게 되었나요.
6. 증인과 박상준 대표는 원고 회사를 통해 이 사건 건물에서 골프존 가맹점을 직접 운영할 목적으로 이 사건 임대차계약을 체결한 것인가요.
7. 이 사건 임대차계약은 시설대 임대차계약으로, 임대인인 피고가 골프존 시설을 갖춘 건물을 원고에게 임대하기로 약정되었나요.
8. 피고측이 당시 시설대 임대차계약을 체결한 이유는 무엇인가요.
9. 증인과 박상준 대표는 이 사건 임대차계약 체결 무렵에 피고측(대표이사 김은주 또는 사내이사 조명래)에 나중에 위탁운영계약으로 계약을 전환한다거나 위탁운영계약을 별도로 체결하겠다고 얘기한 사실이 있나요.
10. 임대차계약 체결시 피고는 원고 회사가 골프존 매장을 직접 운영하는 것을 전제로 이 사건 임대차계약을 체결한 것이 맞나요.
11. 이 사건 임대차계약의 임대차보증금과 월임대료는 얼마로 약정되었나요. 임대차기

간 및 임대차 개시일은 어떻게 약정되었나요.

12. 임대차계약 체결 당시, 임대차보증금 잔금 지급일(2025. 5. 1.)과 목적물 인도 및 영업 개시 일정에 대해 피고측과 어떻게 협의하였나요.
13. (갑 제1호증 임대차계약서를 제시하며) 이 사건 임대차계약서에는 임대차보증금 지급을 건물인도의 선행의무로 규정하는 내용이 없지요.
14. 임대차계약 체결시 공인중개사를 통해 계약을 체결했나요. (아니라면) 계약서는 누가 어떻게 준비했나요.

(골프존 시설 및 인테리어 공사 진행 경위에 관하여)

15. 피고는 이 사건 임대차계약 체결 후에 이 사건 건물에 골프존 시설을 설치했나요. 해당 시설 공사는 언제 시작해서 언제 종료되었나요.
16. 피고는 이 사건 건물에 골프존 영업을 위한 인테리어 공사도 하였나요. 인테리어 공사는 언제 시작해서 언제 종료되었나요.
17. 증인과 박상준 대표는 골프존 시설 및 인테리어 공사가 진행되는 동안 이 사건 건물에 출입하면서 공사 진행을 도왔나요.
18. 증인과 박상준 대표는 공사가 끝날 무렵 비품 등을 미리 구입하여 매장에 비치하였나요.
19. 증인은 골프존 영업을 위한 직원 채용을 위해 면접을 진행한 사실이 있나요. 언제 면접을 했나요. 면접 후 실제 직원을 채용했나요.
20. (을 제6호증 직원 양희정의 진술서를 제시하며) 양희정은 증인이 면접을 보고 채용하려고 했던 사람인가요. 양희정은 면접 후 원고 회사가 채용했나요 아니면 피고 회사가 채용했나요.
21. 피고는 현재 이 사건 건물에서 피고가 직접 골프존 영업을 하고 있나요. 가맹점 이름은 무엇인가요.
22. 피고는 언제부터 이 사건 건물에서 골프존 영업을 시작하였나요.
23. 원고 회사가 2025. 8. 15.경 피고로부터 이 사건 매장을 인도받아 가오픈을 한 사실

이 있나요.

(피고의 골프존 가맹계약 관련)

24. 피고는 언제 골프존과 가맹계약을 체결하였나요.
25. 피고는 골프존 시설을 설치하기 위해서 골프존과 가맹계약을 체결한 것인가요. 골프존 시설 설치를 위해서는 가맹계약 체결이 반드시 필요한가요.
26. 증인과 박상준 대표는 공사가 완료되면 피고가 건물인도와 함께 가맹점 명의를 원고에게 승계시켜 줄 것으로 믿었나요. 증인 또는 박상준 대표는 임대차계약 체결 무렵에 피고측에 건물인도시 가맹계약을 이전해 달라고 직접 얘기한 적이 있나요.
27. 원고는 피고로부터 가맹점 지위를 승계받지 않고서는 골프존 영업을 할 수 없나요. 그 이유는 무엇인가요.
28. 피고는 건물인도시 가맹점 지위를 원고측에 이전해 줄 것을 증인 및 박상준 대표에게 명백히 약정하였나요.

(‘삼송 테크노스크린점’ 운영 관련)

29. 피고는 이 사건 임대차계약 체결 무렵에 이 사건 건물 인근에 위치한 골프존 ‘삼송 테크노스크린점’을 인수하였나요. 피고는 어떤 이유로 위 가맹점을 인수했나요.
30. 증인은 ‘삼송 테크노스크린점’ 영업을 맡아서 했나요. 증인이 위 지점 영업을 한 이유는 무엇인가요. 피고는 ‘삼송 테크노스크린점’을 언제까지 운영하였나요.
31. 증인은 피고의 ‘삼송 테크노스크린점’ 운영을 돕고 피고로부터 급여나 사례금을 받았나요.

(공사완료 후 피고의 건물인도 거부에 관하여)

32. 피고는 시설공사 및 인테리어공사 완료 후에 이 사건 건물을 원고에게 인도하였나요.
33. 피고는 이 사건의 건물의 인도를 위해 날짜 및 장소를 원고측에 통지하거나 협의한 적이 있나요. 피고가 공사완료 후에 임대차보증금을 언제까지 지급하라고 원고측에 통지한 사실이 있나요.

34. 피고는 시설공사 및 인테리어공사가 완료되었음을 원고측에 통지한 적이 있나요.
35. 피고는 골프존 시설이 완료되자 원고에게 점포를 인도하지 않고는 위탁운영계약으로 전환을 요청하였나요.
36. 피고측에서 위탁운영계약에 대한 얘기를 하기 시작한 것은 정확히 언제부터인가요. 피고는 원고측(증인 및 박상준 대표)에게 위탁운영계약을 체결하자고 일방적으로 얘기한 것인가요.
37. 시설대 임대차계약과 위탁운영계약은 어떤 차이가 있나요.
38. 원고와 피고 간에 이 사건 골프존 매장에 대한 위탁운영계약이 구체적으로 체결된 사실이 있나요. 위탁운영계약에 관한 구체적인 계약조건이 협의되거나 또는 상호 협상을 진행한 사실이 있나요.
39. 원고는 2025. 8. 19.경 임대차보증금 잔금 중 6천만원을 피고에게 송금한 사실이 있나요.
40. 원고의 박상준 대표가 위 6천만원을 피고에게 송금한 것인가요. 박상준 대표는 왜 임대차보증금 중 6천만원을 피고에게 송금하였나요.
41. 원고의 6천만원 송금에 대해 피고측은 어떤 반응을 보였나요.
42. 그 직후 피고는 2025. 8. 22. 갑자기 박상준 대표에게 문자메시지를 보내어 임대차보증금 잔금이 지급되지 않았음을 이유로 임대차계약을 해지한다고 통보하였지요.
43. 피고는 그 이후 법무법인을 통해 임대차보증금 미지급을 이유로 이 사건 임대차계약을 해지한다는 내용증명을 수차례 보냈고, 이에 대해 원고는 임대차보증금 지급과 건물인도가 동시이행 관계에 있으므로 원고측에 계약불이행이 없음을 수차례 내용증명으로 알렸지요.
44. (갑 제4호증 원고의 2025. 8. 29.자 내용증명을 제시하며) 증인과 박상준 대표는 임대차보증금 잔금 지급을 위해 원고 회사의 국민은행 계좌에 금 225,810,477원을 예치하고 있었나요. 피고측에 내용증명을 보내면서 해당 잔고증명서를 보내기도 하였지요.

45. 원고는 건물 인도를 받는 즉시 임대차보증금 잔금을 지급할 수 있는 상태였지요.
46. 피고가 원고측이 준비한 임대차보증금 잔금을 받겠다고 의사를 표시한 적이 있나
요. 피고는 원고측에 건물을 인도하겠다는 의사를 표시한 적이 있나요.
47. (을 제11호증 공탁서를 제시하며) 피고는 임대차보증금 중 계약금 3천만원은 물취
했다고 주장하고 있고, 중간에 지급된 6천만원은 고양지원에 변제공탁을 하였지요.
48. 이 사건 건물에 대한 세콤 등 경비업체와의 계약은 누가 진행했고 누구 명의로 계
약이 되어 있나요. 이 사건 건물의 열쇠 또는 보안키나 보안카드를 원고측에서 인
수받은 적이 있나요. 증인 또는 박상준 대표는 이 사건 건물 출입문에 지문등록을
한 적이 있나요.

(현재의 영업상황 및 원고의 손해에 관하여)

49. 현재도 이 사건 건물에서 피고가 골프존 매장을 직접 운영하고 있나요.
50. 증인은 왜 피고가 이 사건 건물의 인도를 거부하고 위탁운영계약 체결을 주장했나
고 생각하나요.
51. 원고가 이 사건 건물에서 골프존 매장을 정상적으로 운영하기 위해서는 골프존 가
맹계약 승계(또는 명의변경)가 필수적인가요.
52. 피고는 원고가 비치한 비품 및 물품 값을 원고에게 보상해 주었나요.
53. 피고의 건물인도 거부로 인해 원고는 영업상 손해를 입고 있나요. 그러한 영업상
손해나 금전적 피해 규모는 어느 정도인가요. (만약 현재 계산이 불가능하다면) 어
떤 방식으로 계산될 수 있나요. 끝.

등본입니다.

2026. 8. 19.

서울중앙지방법원

법원주사보 노을

